

החובה לרפא ולהתרפאות

אשר טרגין · סוגיות יסוד בחובת הרפואה, רשות הרופא לרפאות, ואמונה בה' רופא כל בשר

חובת ההצלה כבסיס

מקור ראשוני לחובת הרפואה מצוי בסוגיית חובת ההצלה בסנהדרין (עג.): מנין לרואה את חברו טובע בנהר, או שחיה גוררתו, או שליסטים עומדים עליו — שהוא חייב להצילו? "תלמוד לומר: לא תעמד על דם רעך" (ויקרא יט, טז). הגמרא שם מוסיפה נדבך: אין חובת ההצלה מוגבלת למאמץ אישי בלבד, אלא כוללת אף חובה טרחה כספית — לשכור מציל, אם צריך. חובה זו עוגנה גם בחוק הישראלי (חוק לא תעמוד על דם רעך, תשנ"ח), שהעניק לעיקרון ההלכתי תוקף אזרחי מודרני.

מצוות עשה? הרמב"ן על התורה מגדיר את חובת ההצלה, ובכללה החובה הרפואית, כמצוות עשה גמורה: "מצוה היא לרפאות... בכלל פקוח נפש הוא, ופקוח נפש מצוה רבה היא." לצד חובת ההצלה, עומדת מצוות "וְאֶהְיֶה לְרֵעֶךָ כְּמוֹךָ" (ויקרא יט, יח) כביטוי כללי יותר לחובת גמילות חסדים, שממנה נגזרת גם החובה הרפואית.

ה' הוא רופא נאמן

במקביל לחובת האדם, מדגישה התורה שה' עצמו הוא הרופא: "אִם שְׁמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל ה' אֱלֹהֶיךָ... כִּי אֲנִי ה' רֹפֵאֲךָ" (שמות טו, כו). ובכיוון ההפוך, בפרשת התוכחה: "וְאִם בְּחִקְתִּי תִמְאָסוּ... וְהִפְקַדְתִּי עֲלֵיכֶם בְּהִלָּה אֶת הַשְׁחָפֹת" (ויקרא כו, טו-טז). העונש על מיאוס בחוקים הוא מחלה. השאלה המרכזית העולה מכאן: אם ה' הוא רופא נאמן, מה מקום נותר לרופא בשר ודם?

מצד שני, מספר דברי הימים ב' (טז, יב) מלמד קצה אחר: "וַיִּחְלָא אֲסָא... בְּחִלּוֹ לֹא דָבַשׁ אֶת ה' כִּי בְּרֹפְאִים" — אסא נענש על שדרש ברופאים בלבד, בלא לפנות לה'. וכן מספרת הגמרא (סנהדרין קד:): על ששה דברים שעשה חזקיהו המלך, שעל שלושה מהם הודו לו חכמים ועל שלושה לא הודו — וביניהם: "גָּנַז סֶפֶר רְפוּאוֹת — וְהוֹדוּ לוֹ." חזקיהו גנז ספר תרופות עממי, ועל כך הודו לו חכמים, כי רצו שהעם יפנה לרחמי שמים ולא רק לרפואה מעשית.

ר' נחמן מברסלב (ליקוטי עצות, ערך רפואה) מזהיר בחריפות דומה מפני הישענות יתרה על רופאים: "מי שרוצה לחוס על חייו צריך להתרחק עצמו מאוד מדוקטורים ורופאים, כי הם מועדים לקלקל ומזיקים מאוד."

רשות לרפא — היתר לרופא

מקור ההיתר לרופא לעסוק ברפואה מצוי בפרשת המזיק חברו: "וְכִפָּא וְכִפָּא" (שמות כא, יט). חז"ל דורשים מכפילות הלשון "ורפא ירפא" היתר מיוחד: הגמרא בבבא קמא (פה.) לומדת מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, ולולא הכפילות היה ניתן לחשוב שהתורה מתירה טיפול רק במכה שבאה בידי אדם — לא במחלה שבאה בידי שמים, שמא הריפוי ממנה יחשב כמנוגד לגזירת שמים. חידושי הרשב"א מרחיבים באותה סוגיה: הצורך בהיתר מפורש נובע מהחשש שהרופא יימנע מטיפול מחשש שיטעה ויגרום נזק בשוגג — ולכן נתנה תורה רשות מיוחדת לרפא.

שני פרשנים מרכזיים דנים בגבולות ההיתר. אבן עזרא (שמות כא) מצמצם: הרשות ניתנה למכות וחיצוניות בלבד — חולי פנימי נותר ביד ה' לרפאותו, ולכן לא נזכר "ורפא ירפא" ביחס לחוליים פנימיים אלא רק ביחס לפצע חיצוני. הרמב"ן, לעומתו, בספרו תורת האדם, מבין את ההיתר בהרחבה, וקובע שאין זו רשות גרידא אלא מצווה של ממש, הכלולה בפיקוח נפש.

המלבי"ם, בפירושו ל"אֲנִי ה' רִפְאֶנִּי", מציע קריאה מיישבת: הכתוב מכון לרפואת הנפש ולא רק רפואת הגוף — המצוות שנתן ה' לישראל אינן רק לצורכו כביכול, אלא לצורכנו, לרפואת חולי נפשנו. לפי זה שני סוגי הרפואה — הגופנית באמצעות הרופא, והנפשית באמצעות התורה והמצוות — משלימים זה את זה ואינם סותרים.

"טוב שברופאים לגיהנום"

משנה מפורסמת בקידושין (פב.) מציגה עמדה חריפה כלפי מקצוע הרפואה: "טוב שברופאים לגיהנום". הפרשנים חלוקים בהסבר החומרה. רש"י (שם) מציע: הרופא הטוב ביותר אינו ירא מן החולי, אוכל מאכל בריאים ואינו נשען על ה' בטיפולו — ולעתים הורג נפשות בשוגג, אך יש בידו לרפא עני ואינו מרפא. המאירי מוסיף כיוון קרוב: הרופא הטוב שופך דמים לעתים מחמת יאוש, אינו משתדל כראוי במלאכתו, או אינו יודע את סיבת החולי ומעמיד פנים שהוא בקי. המהרש"א מוסיף אבחנה: מדובר ברופא שמחזיק עצמו למומחה שאין כמותו, וסומך יתר על המידה על אבחנתו מתוך גאווה, ולכן טועה ואינו נועץ ברופאים אחרים כאשר מדובר בפיקוח נפש.

מדרש תנחומא (אייזנשטיין, פרשת בראשית) מציג מבט מאוזן יותר, בסיפור המשל של רבי ישמעאל: כשם שהאדמה זקוקה לזריעה, לחריש ולעיבוד כדי להצמיח, ולא די בגשם ובזרע לבדם — כך גם גוף האדם זקוק לרפואה, והרופא הוא כאותו איכר המסייע בתהליך שה' הוא שקבע את חוקיו. אין בכך ערעור על מלכות ה', אלא שיתוף פעולה עם סדרי הטבע שהוא עצמו קבע.

רשות או מצווה?

שאלה עקרונית עולה מסוגיית "ורפא ירפא": האם הרישיון לרפא הוא רק "רשות" — היתר להימנע מעונש — או מצווה של ממש? הרמב"ן בתורת האדם פוסק חד-משמעית: "האי רשות, רשות דמצוה הוא — דמצוה לרפאות, ובכלל פקוח נפש הוא, כדתנן: מאכילין אותו על פי בקיאים." כלומר, ה"רשות" היא לשון מכובסת למצווה מחייבת. מנהג עתיק המבטא את התודעה הזו הוא נוסח תפילת הרופא לפני הקזת דם, כפי שמובא בשם אביי (ברכות ס.): "יְהִי רְצוֹן מִלְפָּנֶיךָ ה' אֱלֹהֵי שְׂיֵהָא עֵסֶק זָה לִי לְרִפּוּאָה, כִּי רופא חָנֵּם אֶתָּה" — הרופא עצמו מכיר בכך שאומנותו היא כלי בידי ריפוי ה", לא תחליף לו.

גבולות חובת הרופא

עד היכן חלה חובת הרפואה על הרופא עצמו? הרב אלישיב זצ"ל נשאל אם חובתו חלה בכל שעות היום והלילה, גם בזמן המיועד לו לאכילה ולשינה, וכן וכיוצא בזה — האם עליו למנוע את עצמו מלהפנות אליו בכלל שופך דמים? הכריע הרב אלישיב, כפי שמובא בשם הגר"ח קניבסקי: כאשר הרופא נמצא במקום שאין בו רופא אחר, והדבר דחוף ומסוכן באופן שכיוצא בזה נחשב משובח לטפל בו מיד — חובה עליו. אך רשאי הרופא שלא לקבל את החולה בזמן שעסוק באכילתו ובמנוחתו, כאשר אין מדובר במקרה שהוא דחוף וקריטי.

שאלה מקבילה עולה בשו"ת ציץ אליעזר: האם חובת הרופא מוגבלת רק למקרה שבו הוא הרופא היחיד הזמין, או שהיא נמשכת אף כאשר קיים רופא אחר? מסקנת רוב הפוסקים: החובה הרפואית מוטלת בעיקרה על מכלול הרופאים הזמינים לחולה, ולא על כל רופא באופן אישי בכל רגע — אלא אם כן הוא זה הנמצא במקום ובזמן שבו נשקפת סכנה מיידית ואין תחליף.

סיכום: מידת הצייתנות

שו"ת יביע אומר (חלק ד, חושן משפט סימן ו) מסכם את המתח בין דין וגבורה: אדם המבצע עבירה נגד עצמו — כגון עישון, אכילה מזיקה, או הימנעות מטיפול רפואי הכרחי — אמנם אינו נענש כרוצח בעולם הזה, אך יש בכך משום גרימת נזק לגופו שהוא אחראי לו, וגם משום "ואסור להמנע ולהתעצל בדבר." לפי זה, החולה עצמו מצווה לציית להוראות רפואיות שבתחום שאר האיסורים הרפואיים, ולקיים "וחי בהם" ולא שימות בהם. וכלשון הפוסק: "ואם ישב האדם ולא יתעסק בדרכי הרפואה כלל, עד שיפול חוליו מה שלא נגזר עליו באותו פרק שחלה... ודברים פשוטים הם, ולא יכחישם זולתי הנפתל והעיקש."

החיד"א (ברכי יוסף, יורה דעה שלו) מוסיף עיקרון מעשי חשוב שיש בו איזון בין שני הכיוונים: "ונראה דהאידינא אין לסמוך על הנס, וחייב החולה להתנהג בדרך העולם

לקרות רופא שירפאנו... אמנם ינהוג כדרך של בני אדם וארח כל ארעא להתרפאות
על ידי רופא — ולבו בל עמו, רק ידבק בקונו למתקף ברחמי בכל לב, ובו יבטח
דוקא." כלומר, ההלכה מכריעה: יש לפנות לרופא כדרך הטבע, אך לא לתלות את
הביטחון ברופא עצמו — אלא בה", שהרופא הוא רק שליחו.